CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tân Phú, ngày 04 tháng 9 năm 2026

BIÊN BẢN HOÀN THIỆN HỢP ĐỒNG

Gói thầu số 01: Thi công xây dựng

Công trình: Đường THU.44

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/06/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 174/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 204/2025/QH15 ngày 17/6/2025 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 43/2026/QĐ-UBND ngày 24/3/2026 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc ban hành quy định về phân cấp, phân công trách nhiệm quản lý và thực hiện dự án đầu tư công, dự án đầu tư xây dựng công trình, quản lý chất lượng xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;

Căn cứ Quyết định số 3361/QĐ-UBND ngày 29/7/2026 của Chủ tịch UBND xã Tân Phú về việc Phê duyệt dự án: Đường THU.44;

Căn cứ Quyết định số 381/QĐ-BQLDA ngày 04/8/2026 của Giám đốc Ban QLDA ĐTXD xã Tân Phú về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường THU.44;

Căn cứ Quyết định số: 423/QĐ-BQLDA ngày 11/8/2026 của Giám đốc Ban QLDA ĐTXD xã Tân Phú về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 01: Thi công xây dựng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Đường THU.44;

Xét Báo cáo đánh giá E-HSDT số: 302/BC-CTY ngày 25/8/2026 của Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH MTV Dương Hoàng Nam về việc đánh giá E-HSDT Gói thầu số 01: Thi công xây dựng thuộc dự án: Đường THU.44;

Hôm nay, ngày 04/9/2026, tại địa chỉ: Ban QLDA ĐTXD xã Tân Phú, đại diện cho các bên hoàn thiện hợp đồng, gồm có:

❖ **Bên mời thầu:** Ban QLDA ĐTXD xã Tân Phú

Đại diện là Ông: Nguyễn Ngọc Nguyên Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ: Đường ĐT.785, ấp Tân Tây, xã Tân Phú, tỉnh Tây Ninh.

Điện thoại: 0276.3…….

❖ **Nhà thầu:** Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại Huỳnh Ngọc Lương.

Đại diện là Ông: Huỳnh Ngọc Lương Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ trụ sở chính: Số 04A đường Trần Đại Nghĩa, xã Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

Tài khoản: 0000383919229 Tại: Ngân hàng TMCP Quân Đội – CN Tây Ninh.

Mã số thuế: 3901163372

Điện thoại: 0919215078

Hai bên đã tiến hành bàn bạc và thống nhất những nội dung trong hợp đồng như sau:

1. Hoàn thiện về những nội dung chưa đủ chi tiết, chưa rõ hoặc chưa phù hợp, thống nhất giữa E-HSMT và E-HSDT, giữa các nội dung khác nhau trong E-HSMT có thể dẫn đến các phát sinh, tranh chấp hoặc ảnh hưởng đến trách nhiệm của các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng: Không có.

2. Hoàn thiện về các sai lệch do nhà thầu phát hiện và đề xuất trong E-HSDT (nếu có), bao gồm cả các đề xuất thay đổi: Không có.

3. Hoàn thiện về nhân sự: Nhân sự của nhà thầu sử dụng cho công trình này đã được Bên mời thầu đánh giá đạt về năng lực bao gồm:

- Chỉ huy trưởng: **Nguyễn Khương Thành**.

- Phụ trách về kỹ thuật: **Nguyễn Thành Danh**.

- Phụ trách về chất lượng: **Nguyễn Phi Vương.**

- Phụ trách về an toàn vệ sinh lao động: **Trần Công Vũ**.

Nhà thầu không được thay đổi nhân sự chủ chốt đã đề xuất trong hồ sơ dự thầu để đảm nhiệm các vị trí: chỉ huy trưởng, phụ trách kỹ thuật công trường trong quá trình thi công công trình, các vị trí nhân sự chủ chốt do nhà thầu đã đề xuất để thực hiện công trình chỉ được phép thay đổi khi có sự chấp thuận của Chủ đầu tư. Trong trường hợp đó, nhà thầu được quyền thay đổi nhân sự khác nhưng phải bảo đảm nhân sự dự kiến thay thế có trình độ, kinh nghiệm và năng lực tương đương hoặc cao hơn với nhân sự đã đề xuất và nhà thầu không được thay đổi giá dự thầu.

4. Hoàn thiện về các vấn đề phát sinh trong quá trình lựa chọn nhà thầu (nếu có) nhằm mục tiêu hoàn thiện các nội dung chi tiết của gói thầu: Không có.

5. Hoàn thiện về các sai sót không nghiêm trọng: Không có.

6. Hoàn thiện về các nội dung cần thiết khác:

a/ Thương thảo về chủng loại vật liệu:

Tất cả các vật liệu khi đưa vào công trình phải đúng theo thiết kế, dự toán được phê duyệt. Đối với các vật liệu mà dự toán thiết kế được duyệt không nêu rõ thì chủ đầu tư và nhà thầu tiếp tục thương thảo.

b/ Thương thảo về biện pháp đảm bảo tiến độ thực hiện hợp đồng:

Để đảm bảo tiến độ thi công, hai bên thống nhất các biện pháp như sau:

- Bên nhận thầu có trách nhiệm lập tiến độ chi tiết thực hiện hợp đồng trình bên giao thầu chấp thuận kèm Hồ sơ quản lý thi công xây dựng của nhà thầu để làm căn cứ thực hiện trong thời gian 10 ngày, kể từ ngày hợp đồng thi công được ký. Quá 10 ngày nhà thầu chưa trình các hồ sơ này mà không có lý do hợp lý, chủ đầu tư sẽ mời đơn vị kế tiếp để thương thảo hợp đồng.

- Căn cứ vào biểu tiến độ chi tiết, nếu như có biểu hiện trễ tiến độ cho từng ngày, từng công việc, lập tức nhà thầu phải tăng cường nhân lực, hoặc tăng ca (đối với các khối lượng công tác có thể cho phép thực hiện vào ban đêm), để bù đắp vào khối lượng bị trễ.

Trong thời gian 20 ngày kể từ ngày khởi công nếu Nhà thầu không triển khai tập kết đủ máy móc, thiết bị, nhân công và tổ chức thi công thì Chủ đầu tư sẽ đơn phương chấm dứt hợp đồng và thu hồi toàn bộ số tiền đã tạm ứng cho Nhà thầu.

Nhà thầu phải hoàn thành toàn bộ công việc theo nội dung của Hợp đồng trong khoảng thời gian **150 ngày** kể từ ngày có lệnh khởi công công trình (kể cả ngày lễ, tết và chủ nhật).

Thời gian bảo hành công trình: **24 tháng** *(Kể từ ngày nghiệm thu đưa vào sử dụng công trình).*

Áp dụng mức phạt đối với việc trễ tiến độ thi công: Nhà thầu thi công thực hiện trễ tiến độ do nguyên nhân chủ quan thì bị phạt 0,5% giá trị hợp đồng trong thời gian chậm 10 ngày đầu tiên; thêm 1,5% giá trị hợp đồng bị vi phạm cho mỗi đợt 10 ngày tiếp theo cho đến mức tổng số phạt bằng 12% giá trị hợp đồng bị vi phạm. Khi quá thời gian chậm tương ứng với mức phạt 12%, chủ đầu tư có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng. Chủ đầu tư có thể khấu trừ khoản tiền phạt từ các khoản thanh toán đến hạn của nhà thầu.

c/ Thương thảo về biện pháp đảm bảo chất lượng công việc theo yêu cầu:

Trường hợp nhà thầu thi công không đảm bảo chất lượng công việc theo yêu cầu, nhà thầu phải chịu phí tổn liên quan đến việc kiểm tra, khắc phục, thi công lại phần công trình kém chất lượng và các hư hỏng khác, đồng thời phải chịu mức phạt 12% hạng mục đã vi phạm không đảm bảo chất lượng.

7. Hoàn thiện về giá hợp đồng:

Trong bước thương thảo hợp đồng này, nhà thầu không phát hiện khối lượng thiếu thừa so với bản vẽ thiết kế, do đó:

- Giá Hoàn thiện hợp đồng là: **3.786.512.000 đồng** *(Bằng chữ: Ba tỷ, bảy trăm tám mươi sáu triệu, năm mười hai nghìn đồng)* đã bao gồm thuế VAT.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

8. Tạm ứng Hợp đồng:

- Giá trị tạm ứng sẽ được cụ thể hóa trong hợp đồng

- Trước khi Chủ đầu tư tạm ứng hợp đồng cho Nhà thầu, thì nhà thầu phải nộp cho Chủ đầu tư bảo lãnh tiền tạm ứng hợp đồng với giá trị và loại tiền tương đương khoản tiền tạm ứng hợp đồng. Nếu có giá trị tạm ứng trên 01 tỷ đồng.

9. Cam kết về địa chỉ trụ sở giao dịch của Nhà thầu:

- Nhà thầu cam kết với Chủ đầu tư về địa chỉ trụ sở giao dịch của Nhà thầu như sau: Số 04A đường Trần Đại Nghĩa, ấp 3, xã Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

- Nhà thầu sử dụng địa chỉ trên để giao dịch với Chủ đầu tư trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng.

Việc Hoàn thiện hợp đồng kết thúc vào 15 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản Hoàn thiện hợp đồng được lập thành 08 bản, bên A giữ 06 bản, bên B giữ 02 bản các biên bản có giá trị pháp lý như nhau./.

ĐẠI DIỆN BÊN MỜI THẦU	**ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU**
U.B.N.D XÃ TÂN PHÚ T. TÂY NINH BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG	M.S.D.N: 3901163372 - C.T.T.N.H.H CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI HUỲNH NGỌC LƯƠNG H.TÂN CHÂU - T. TÂY NINH
Nguyễn Ngọc Nguyên	**Huỳnh Ngọc Lương**